



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 1 липня 2026 р. № 903
Київ

Деякі питання виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений

Відповідно до [частини шостої](#) статті 12 і [пункту 14](#) частини першої статті 19 Закону України “Про управління відходами” Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити [Порядок виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений](#), що додається.

2. [Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів](#), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505), доповнити пунктом 74² такого змісту:

“74². Відбір проб за місцезнаходженням відходів, власник яких не встановлений, визначення складу та властивостей відходів, інструментально-лабораторні дослідження показників складу та властивостей води, ґрунтів і викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з [переліком](#), що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю. СВИРИДЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2026 р. № 903

ПОРЯДОК
виявлення та обліку відходів, власник яких не
встановлений

1. Цей Порядок визначає механізм виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений, з метою подальшого встановлення їх власника та ефективного управління такими відходами.

2. Встановлення власника відходів від руйнувань здійснюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради (військовою адміністрацією населеного пункту (населених пунктів) - у разі її утворення відповідно до законодавства) відповідно до вимог [Порядку управління відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням \(руйнуванням\) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків](#), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 80, ст. 4841), із урахуванням положень цього Порядку.

3. Для цілей цього Порядку уповноваженим органом є: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації - щодо відходів, виявлених за межами населених пунктів; органи місцевого самоврядування - щодо відходів, виявлених у межах населених пунктів.

4. Підставами для проведення огляду (обстеження) земельної ділянки та/або земель державної та комунальної власності, які не сформовані у земельні ділянки, на яких виявлено відходи, власник яких не встановлений, є:

звернення фізичних і повідомлення юридичних осіб;

інформація, оприлюднена в медіа;

інформація, отримана за результатами заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю), зокрема здійснення контрольних заходів із залученням безпілотних літальних апаратів;

інформація, отримана від територіальних органів Національної поліції;

інформація, отримана за результатами здійснення заходів контролю інспекціями з благоустрою населених пунктів або іншими посадовими особами, уповноваженими на це виконавчими органами рад (а в населених пунктах, де не утворені виконавчі органи рад, - сільським, селищним, міським головою), членами громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, громадськими інспекторами з благоустрою населених пунктів, громадськими інспекторами з охорони довкілля.

Інформування уповноваженого органу про зафіксований факт виявлення відходів або несанкціоноване сміттєзвалище за допомогою сервісу фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії Російської Федерації “ЕкоЗагроза” не є підставою для проведення огляду (обстеження) земельної ділянки та/або земель державної та комунальної власності, які не сформовані у земельні ділянки, на яких виявлено відходи, власник яких не встановлений.

Огляд (обстеження) земельної ділянки та/або земель державної та комунальної власності, які не сформовані у земельні ділянки, на яких виявлено відходи, власник яких не встановлений, і на яких зафіксовано факти заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії Російської Федерації, проводиться відповідно до [Порядку фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії Російської Федерації](#), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 р. № 783 “Деякі питання функціонування сервісу фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії Російської Федерації “ЕкоЗагроза” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 75, ст. 4247).

5. Власник або користувач земельної ділянки, на якій виявлено відходи, власник яких не встановлений, невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту виявлення таких відходів інформує про це уповноважений орган.

6. Інформування уповноваженого органу фізичними особами про виявлення відходів, власник яких не встановлений, здійснюється із урахуванням вимог [Закону України “Про звернення громадян”](#) шляхом подання письмового або електронного звернення, зокрема засобами поштового зв’язку, електронної пошти, через офіційний веб-сайт уповноваженого органу або інші офіційні електронні інформаційні ресурси, визначені уповноваженим органом для приймання таких звернень.

Повідомлення юридичних осіб та інформація інших суб’єктів, визначених [пунктом 4](#) цього Порядку, про виявлення відходів, власник яких не встановлений, подаються або надсилаються до уповноваженого органу в письмовій чи електронній формі.

Уповноважений орган, що отримав звернення або повідомлення про виявлення відходів, власник яких не встановлений, реєструє їх не пізніше наступного робочого дня з дня надходження.

7. Уповноважений орган повідомляє власнику або користувачу земельної ділянки, на якій виявлено відходи, власник яких не встановлений, про проведення її огляду (обстеження) протягом двох робочих днів з дня реєстрації повідомлення або звернення про виявлення відходів, власник яких не встановлений, шляхом надсилання письмового повідомлення на адресу місця проживання (перебування)/місцезнаходження власника або користувача такої земельної ділянки, на адресу його електронної пошти або іншими технічними засобами електронних комунікацій. Повідомлення власника або користувача земельної ділянки, на якій виявлено відходи, власник яких не встановлений, повинно містити підставу, дату і час проведення огляду (обстеження).

Уповноважений орган проводить огляд (обстеження) земельної ділянки та/або земель державної та комунальної власності, які не сформовані у земельні ділянки, на яких виявлено

відходи, власник яких не встановлений, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації повідомлення або електронного звернення. Строк проведення огляду (обстеження) не повинен перевищувати двох робочих днів.

У разі коли земельна ділянка та/або землі державної та/або комунальної власності, які не сформовані у земельні ділянки, на яких виявлено відходи, власник яких не встановлений, імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами, строки та можливість проведення огляду (обстеження), передбачені цим пунктом, застосовуються лише після отримання інформації про безпечний доступ відповідно до [пункту 8](#) цього Порядку.

8. На територіях, на яких велися бойові дії, огляд (обстеження) земельної ділянки та/або земель державної та комунальної власності, які не сформовані у земельні ділянки, на яких виявлено відходи, власник яких не встановлений, організовується та проводиться після отримання інформації від уповноваженого органу виконавчої влади у сфері протимінної діяльності щодо завершення розмінування та/або після проходження визначеної [Законом України](#) “Про протимінну діяльність в Україні” процедури передачі відповідальності щодо очищеної території від операторів протимінної діяльності до місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Огляд (обстеження) проводиться за умови додержання встановлених заходів безпеки після отримання будь-якими засобами комунікації підтвердження інформації від виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності - військових адміністрацій щодо безпечного доступу до земельної ділянки та/або земель державної та комунальної власності, які не сформовані у земельні ділянки, на яких виявлено відходи, власник яких не встановлений.

9. Уповноважений орган під час проведення огляду (обстеження) земельної ділянки та/або земель державної та комунальної власності, що не сформовані в земельні ділянки, на яких виявлено відходи, власник яких не встановлений, має право:

безперешкодного доступу до земель державної та комунальної власності;

залучати представників територіальних органів Держекоінспекції та Національної поліції (за їх згодою), органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою), повідомляючи про підстави для залучення, дату і місце проведення огляду (обстеження);

одержувати безоплатно від центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, інших місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб - нерезидентів інформацію, письмові пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості, які необхідні для виконання уповноваженим органом завдань, покладених на нього;

фіксувати процес виявлення відходів чи кожен окрему дію за допомогою звукозапису, фото- і відеозйомки;

отримувати від територіальних органів Держекоінспекції розрахунки шкоди, заподіяної забрудненням або засміченням та іншим негативним впливом відходів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище.

Участь представників територіальних органів Держекоінспекції та Національної поліції, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється в межах їх компетенції, передбаченої законодавством.

10. У разі надходження до уповноваженого органу повідомлення або звернення про виявлення відходів на земельних ділянках, які належать фізичним особам, фізичним особам - підприємцям, юридичним особам на праві приватної власності, іншому речовому праві (крім права сервітуту), уповноважений орган зобов'язаний підтвердити право власності на земельну ділянку шляхом отримання інформації або витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та інформації або витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Огляд (обстеження) земельних ділянок приватної власності проводиться за згодою їх власника, який за власним бажанням може бути залучений до проведення огляду (обстеження).

11. За результатами проведення огляду (обстеження) земельної ділянки та/або земель державної та комунальної власності, які не сформовані у земельні ділянки, на яких виявлено відходи, власник яких не встановлений, уповноважений орган протягом двох робочих днів з дня його завершення складає **акт про проведення огляду (обстеження) відходів і встановлює наявність власника таких відходів або факт його відсутності за їх місцезнаходженням** (далі - акт) за формою згідно з додатком 1.

Акт підписується посадовими особами (представниками) уповноваженого органу, представниками інших органів виконавчої влади та особами, залученими для проведення огляду (обстеження) земельної ділянки та/або земель державної та комунальної власності, на яких виявлено відходи, власник яких не встановлений.

Акт складається в одному примірнику. За вимогою осіб (усною або письмовою), що були залучені до проведення огляду (обстеження), їм надається копія акта, засвідчена в установленому порядку. У випадках, визначених **пунктом 10** цього Порядку, власнику та/або користувачу земельної ділянки, на якій виявлено відходи, власник яких не встановлений, надається копія акта, засвідчена в установленому порядку. Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня складення акта забезпечує надання його копії шляхом надсилання копії акта на адресу місця проживання (перебування)/місцезнаходження власника або користувача такої земельної ділянки, на адресу його електронної пошти або із використанням інших технічних засобів електронних комунікацій.

Акт може бути оскаржений власником або користувачем земельної ділянки в порядку, передбаченому **Законом України** "Про адміністративну процедуру".

12. У разі коли власник або користувач земельної ділянки, на якій виявлено відходи, надає письмові пояснення, матеріали фото- і відеофіксації, інші документи щодо виявлених відходів, зокрема, надає докази, що він не є власником відходів, такі пояснення, матеріали та документи додаються до акта.

13. Уповноважений орган на підставі акта забезпечує вжиття таких заходів щодо відходів, власник яких не встановлений:

встановлення утворювача та/або власника відходів із залученням представників територіальних органів Держекоінспекції та Національної поліції на основі інформації, отриманої відповідно до [частини другої](#) статті 12 Закону України “Про управління відходами”;

встановлення обсягів відходів, визначення їх виду та коду відповідно до [Національного переліку відходів](#), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102 “Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 97, ст. 5820);

подання до територіальних органів Національної поліції не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, що заподіяло шкоду навколишньому природному середовищу;

залучення суб’єктів господарювання у сфері управління відходами до збирання, перевезення та оброблення відходів.

14. Уповноважений орган протягом двох місяців з дня складення акта забезпечує здійснення заходів із збирання, перевезення та/або оброблення відходів, власник яких не встановлений.

У разі виявлення небезпечних відходів, власник яких не встановлений, уповноважений орган повинен забезпечити передачу таких відходів суб’єкту господарювання у сфері управління відходами, що має дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів і ліцензію на провадження господарської діяльності із управління небезпечними відходами. Передача відходів здійснюється із дотриманням вимог [частини четвертої](#) статті 13 Закону України “Про управління відходами”.

Залучення суб’єктів господарювання у сфері управління відходами до проведення операцій із збирання, перевезення та оброблення відходів здійснюється на договірних засадах.

У разі коли для визначення небезпечних властивостей відходів і розрахунку заподіяної шкоди навколишньому природному середовищу необхідно провести відбір проб та інструментально-лабораторні дослідження виявлених відходів та забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, воді і ґрунтах, уповноважений орган організовує виконання відповідних робіт із залученням структурних підрозділів інструментально-лабораторного контролю територіальних органів Держекоінспекції та/або інших акредитованих лабораторій, та/або випробувальних підрозділів.

15. Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня складення акта ініціює вжиття заходів із встановлення утворювача та/або власника відходів.

З метою встановлення власника або користувача земельної ділянки, на якій виявлено відходи, уповноважений орган отримує інформацію або витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та інформацію або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які долучає до акта.

16. У разі коли власник відходів встановлений, він зобов’язаний відшкодувати всі витрати на його пошук, а також витрати на збирання, перевезення та оброблення відходів суб’єктом господарювання у сфері управління відходами, компенсувати інші збитки та

шкоду, заподіяну забрудненням та/або засміченням та іншим негативним впливом відходів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище, відповідно до [частини третьої статті 12](#) Закону України “Про управління відходами”.

17. Територіальними органами Держекоінспекції проводиться розрахунок шкоди, заподіяної забрудненням та/або засміченням земельних ресурсів, відповідно до методик, затверджених в установленому порядку, за наявності всіх необхідних вихідних даних.

18. Уповноважений орган проводить розрахунок розміру витрат і збитків, що виникли внаслідок здійснення заходів з виявлення та встановлення власника відходів, а також вживає заходів із збирання, перевезення та оброблення відходів та інших заходів, визначених [пунктом 13](#) цього Порядку.

Загальний розмір витрат і збитків складається із суми всіх витрат і збитків, визначених [пунктом 16](#) цього Порядку.

19. Облік відходів здійснюється через інформаційну систему управління відходами відповідно до [Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами](#), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2023 р. № 1279 (Офіційний вісник України, 2024 р., № 5, ст. 227), шляхом надання [інформації](#) в електронній формі згідно з додатком 2.

20. Уповноважений орган подає до інформаційної системи управління відходами: інформацію шляхом заповнення розділів I і II електронної [форми](#), наведеної в додатку 2, протягом п'яти робочих днів з дня складення акта;

інформацію про здійснення заходів із збирання, перевезення та/або оброблення відходів, власник яких не встановлений, шляхом заповнення розділу III електронної [форми](#), наведеної в додатку 2, протягом п'яти робочих днів з дня передачі таких відходів суб'єкту господарювання у сфері управління відходами.

21. Положення [пункту 19](#) цього Порядку щодо ведення обліку відходів, власник яких не встановлений, застосовуються після забезпечення технічної готовності відповідної функціональної підсистеми інформаційної системи управління відходами та введення її в експлуатацію в установленому порядку. До введення в експлуатацію такої підсистеми, облік відходів, власник яких не встановлений, здійснюється поза інформаційною системою управління відходами шляхом заповнення [форми](#) в електронній або паперовій формі згідно з додатком 2.

Додаток 1
до Порядку

АКТ

**про проведення огляду (обстеження) відходів, власник яких не
встановлений, за їх місцезнаходженням**

Додаток 2
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ

про облік відходів, власник яких не встановлений

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2026 р. № 903

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили
чинність

1. [Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1217](#) “Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 31, ст. 1182).
2. [Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1518](#) “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1935).
3. [Пункт 11](#) змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 748 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3041).



Деякі питання виявлення та обліку відходів,
власник яких не встановлений
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма
типового документа, Акт, Інформація, Перелік від 01.07.2026
№ 903

Прийняття від **01.07.2026**

Постійна адреса:

<https://zakon.rada.gov.ua/go/903-2026-%D0%BF>

Законодавство України
станом на 28.08.2026

чинний



903-2026-р

Документи та файли

- Сигнальний документ — [f555730n78.docx](#) від 17.07.26 16:10, 25 кб
- Сигнальний документ — [f555730n79.docx](#) від 17.07.26 16:10, 21 кб

Публікації документа

- Урядовий кур'єр від 11.07.2026 — № 145